TRIBUNAL DE HONOR
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE: 32-2026

PARTE DENUNCIADA: CARLOS FERNANDO BONILLA CORTÉS

ASUNTO: Recurso de revocatoria con apelación subsidiaria *ad cautelam*, y solicitud de suspensión de efectos, contra la resolución de las dieciocho horas del cinco de octubre de dos mil veintiséis

---

Quien suscribe, **CARLOS FERNANDO BONILLA CORTÉS**, mayor de edad, psicólogo, portador de la cédula de identidad número 1-1068-0862, código profesional 7266, con domicilio profesional en San Juan de La Unión, Cartago, en mi condición personal de parte denunciada en el expediente de referencia, interpongo recurso de revocatoria contra la resolución de las dieciocho horas del cinco de octubre de dos mil veintiséis, notificada al correo electrónico legal@grupopoiesis.com el seis de octubre de dos mil veintiséis. Lo presento dentro del plazo de tres días hábiles que establece el artículo 44 de la Ley N.º 6144, Ley del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Subsidiariamente, y solo para el supuesto de que se atribuya a esa resolución naturaleza o efectos de apertura de un procedimiento disciplinario, interpongo desde ahora recurso de apelación, que corresponde resolver a la Junta Directiva, para que se tramite en la oportunidad que prevé esa misma disposición. Esta apelación no supone reconocer que se haya abierto válidamente un procedimiento disciplinario, ni aceptar los hechos, las responsabilidades o la competencia disciplinaria que puedan discutirse. Fundo ambos recursos en lo siguiente:

I. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La resolución recurrida dispone que, «al haber condicionado su participación a una serie de aspectos que no se encuentran contemplados en la norma que fundamentó la propuesta y al ser competencia exclusiva del Tribunal de Honor dicha facultad, se procederá a continuar con la tramitación del proceso, sin perjuicio de que en alguna de las etapas se proponga la aplicación de alguna medida alterna».

Esta resolución admite revocatoria conforme al régimen especial del artículo 44 de la Ley N.º 6144, que la prevé contra las resoluciones del Tribunal de Honor. El artículo 35 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (en adelante, Reglamento de Trámite) remite expresamente a esa disposición para la interposición de los recursos de revocatoria y apelación, y la cláusula final del propio reglamento, que sigue a ese artículo, dispone que todas sus disposiciones «se entenderán sin perjuicio de lo que disponen las leyes vigentes y aplicables al Colegio en materia disciplinaria». Por eso, el artículo 31 de ese reglamento se lee en armonía con la ley, sin restringir el recurso que esta reconoce. Además, por su propio texto, ese artículo rige «en el procedimiento disciplinario», y la resolución recurrida se pronuncia sobre el proceso alterno, antes de cualquier intimación. Tampoco excluye este recurso el artículo 345, inciso 1), de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), que cede ante la disposición especial que se le opone (artículo 229, inciso 1), de esa ley) y que, en todo caso, incluye entre los actos recurribles el que inicia el

procedimiento. La resolución no es un acto de mero trámite: decide sobre mi aceptación del proceso alterno ofrecido, le atribuye carácter condicionado y, sobre esa premisa, define el curso del expediente.

II. MOTIVOS

1. **Mi aceptación no fue condicionada.** En el apartado I de mi escrito de aceptación, presentado el treinta de setiembre de dos mil veintiséis, declaré: «Las salvedades y solicitudes que siguen no condicionan esta aceptación: invocan garantías del ordenamiento jurídico cuya observancia solicito durante el proceso». Ese escrito distingue tres cosas: la aceptación del mecanismo, que fue expresa; las propuestas de organización, que formulé como tales, entre ellas la de que una persona neutral de un centro externo condujera las sesiones, respecto de la cual aclaré que «la mediación seguiría siendo la que este Tribunal ofreció; la persona neutral solo facilitaría el diálogo, sin transferencia ni delegación de potestades públicas»; y las garantías legales de defensa, imparcialidad, confidencialidad y acceso al expediente. Una propuesta puede acogerse o denegarse, y una garantía legal no se convierte en condición por el hecho de invocarla. La resolución no identifica qué expresión concreta del escrito constituiría una condición, y el escrito, leído en su integridad, no contiene ninguna. La solicitud de que algunas cuestiones se resolvieran antes de la primera sesión (apartado III, punto 6, de ese escrito) pedía un pronunciamiento oportuno, en el sentido que el Tribunal estimara procedente, no un resultado determinado; y la de que quien medie no intervenga después en la decisión del asunto (apartado III, punto 4) remitía a «la abstención o la recusación que corresponda», que son cauces legales. Al atribuir a mi aceptación un condicionamiento que no resulta del texto del escrito, la resolución se funda en un motivo que no existe tal como fue tomado en cuenta, en contra del artículo 133, inciso 1), de la LGAP y del artículo 4 del Reglamento de Trámite, que exige que las actuaciones del Tribunal estén «fundadas en la verificación de los hechos que le sirven de motivo». La competencia exclusiva del Tribunal, que la resolución también invoca, no altera esa conclusión: mi escrito la respetó al precisar que la mediación seguiría siendo la que este Tribunal ofreció, y una propuesta sobre quién facilitara el diálogo no condicionaba mi aceptación.

2. **Motivación insuficiente y peticiones sin responder.** La referencia genérica a «aspectos que no se encuentran contemplados en la norma» no permite saber cuáles peticiones se consideran incompatibles, qué disposición las excluye ni por qué su sola formulación equivaldría a condicionar la aceptación. La resolución tampoco se pronuncia sobre las solicitudes que inciden en mi defensa: el acceso íntegro al expediente, la precisión del régimen aplicable y la integración del Tribunal. Ello no se ajusta al deber de motivación del artículo 136 de la LGAP ni a las garantías de defensa y de justicia pronta y cumplida que reconocen los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

3. **Falta de precisión del régimen de continuación.** En su resolución de las diecisiete horas treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis, este Tribunal determinó que «en este caso se cumple con lo dispuesto en el inciso b)» del artículo 40 de la Ley N.º 6144. La resolución recurrida dispone continuar la tramitación del proceso y remite, para eventuales medidas

alternas, al Reglamento de Trámite, pero no precisa si el asunto continúa por el cauce del artículo 42, si se abre un procedimiento disciplinario o si se trata de otra actuación. Esa indeterminación impide saber qué actuación debe controvertirse y qué oportunidades de defensa corresponden. Si el Tribunal modifica el encuadre que adoptó, el artículo 136, inciso 1), literal c), de la LGAP exige motivarlo.

4. **Presupuestos de la continuación sin identificar.** El artículo 42 de la Ley N.º 6144 dispone que la Presidencia del Tribunal «ofrecerá la mediación de éste y con la mejor discreción hará todos los esfuerzos necesarios para resolver el conflicto», y que, «si la mediación fracasa, y sólo por gestión de parte interesada», la Presidencia pondrá la situación en conocimiento del Tribunal. A su vez, la resolución del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis previó que, «en caso de no contar con la anuencia de alguna de las partes», el Tribunal procedería a tramitar el expediente «según corresponda». Mi anuencia consta desde el treinta de setiembre y la ratifico en este escrito. La resolución recurrida no identifica una causa de inviabilidad de la mediación distinta del condicionamiento que me atribuye, ni una gestión de parte interesada. Si otra persona participante no aceptó la mediación, o existe otra circunstancia relevante, solicito que se precise y se me comunique.

5. **Verificación de la decisión colegiada.** La resolución recurrida aparece firmada solo por la Presidenta y no indica la sesión, el acuerdo, la integración ni el resultado de la votación con que se adoptó; además, mientras la del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis expresó que «el Tribunal de Honor acuerda», esta dice que «se resuelve». No afirmo que la sola firma demuestre una decisión unilateral. Los acuerdos de un órgano colegiado se adoptan en sesión, con quórum, por mayoría absoluta de los miembros asistentes, y constan en acta (artículos 53, 54 y 56 de la LGAP); el artículo 4 del Reglamento de Trámite dispone, además, que «las actuaciones del Tribunal deberán constar en actas». Por eso solicito la certificación indicada en la petitoria.

6. **Intervención de la Fiscalía.** A diferencia de la resolución del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis, el encabezado de la resolución recurrida incluye a la Fiscalía del Colegio entre las partes denunciantes. El artículo 29 de la Ley N.º 6144 distingue los asuntos que la Fiscalía promueve de oficio, en los que es parte, de los que se tramitan por denuncia de particulares, en los que puede apersonarse si lo considera oportuno. El artículo 11 del Reglamento de Trámite se refiere a la Fiscalía como parte «en el procedimiento disciplinario», y la resolución recurrida no indica que se haya abierto ese procedimiento. No se me ha comunicado ningún apersonamiento de la Fiscalía ni otra actuación que explique esa inclusión, por lo que solicito que se precise en qué condición figura, mediante qué actuación y con qué alcance.

III. RATIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA ACEPTACIÓN

Para disipar cualquier duda, ratifico mi aceptación expresa, voluntaria y sin condiciones del proceso alterno que este Tribunal ofreció en su resolución del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis, en el que el Tribunal fungirá como mediador, conforme al encuadre preliminar que allí efectuó en el artículo 40, inciso b), de la Ley N.º 6144, cuyo artículo 42 regula la mediación. Mi aceptación no

depende de que se acojan mis propuestas de sede, de persona neutral externa u otras de organización; este Tribunal puede resolverlas de forma motivada, y su rechazo no equivale a una negativa mía a participar. La solicitud de pronunciamiento previo a la primera sesión no exigía una respuesta favorable ni era una condición suspensiva de mi anuencia. Las garantías de imparcialidad, confidencialidad, acceso al expediente y defensa conservan su régimen legal propio, incluidos los momentos en que deban hacerse efectivas: no son condiciones mías, no renuncio a ellas y su ejercicio no equivale a una negativa a participar. La persona que conduzca la mediación será la que resulte válidamente designada conforme al régimen aplicable y a lo que se resuelva sobre abstención y recusación; la recusación que presento en escrito separado de esta misma fecha sigue su propio cauce y no es una negativa a participar en la mediación. Mantengo las reservas y salvedades de mi escrito de aceptación como reservas de derechos, no como condiciones. Los cargos que figuran al pie de este recurso se consignan solo para identificarme y no significan que Grupo Poïesis S.A. comparezca como parte.

IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

Con fundamento en el artículo 148 de la LGAP, solicito que, mientras se resuelven este recurso y la recusación, y la apelación subsidiaria si llega a tramitarse, se suspendan los efectos de la resolución recurrida en cuanto a actuaciones que exijan contradicción o defensa de fondo. El perjuicio de difícil reparación que se busca evitar es que corran plazos o se agoten oportunidades de alegación y prueba, o que se celebre una comparecencia, sin que yo haya podido examinar antes el expediente y sin que esté definida la integración del Tribunal. La suspensión no impide recibir documentos, entregar copias del expediente, tramitar los recursos ni resolver la recusación. Subsidiariamente, solicito que no se celebre comparecencia ni se me exija defensa de fondo sin acceso previo e íntegro al expediente y sin el plazo que legalmente corresponda. Si una negativa o un obstáculo impide total o parcialmente el examen del expediente, fuera de los casos del artículo 273 de la LGAP, solicito que se identifiquen los términos afectados y se repongan conforme al artículo 259, inciso 4), de esa ley.

V. PRUEBA

Ofrezco como prueba los siguientes documentos, que constan en este expediente o en poder de este Tribunal: mi escrito de aceptación presentado el treinta de setiembre de dos mil veintiséis, la resolución de las diecisiete horas treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis y la resolución recurrida, con el correo de su notificación.

VI. PETITORIA

Por lo expuesto, solicito:

1. Que se tengan por interpuestos el recurso de revocatoria y, para el supuesto indicado, la apelación subsidiaria *ad cautelam*; que la admisibilidad de cada uno se examine por separado, según la naturaleza y los efectos que se atribuyan a la resolución recurrida; y que, si la revocatoria no prospera y se atribuye a esa resolución naturaleza o efectos de apertura de un procedimiento disciplinario, se tramite la apelación ante la Junta Directiva conforme al artículo 44 de la Ley N.º 6144.

2. Que se revoque la resolución de las dieciocho horas del cinco de octubre de dos mil veintiséis en cuanto tiene por condicionada mi aceptación y dispone continuar la tramitación sobre esa premisa, y que, tenida por ratificada mi aceptación, se proceda con la mediación del artículo 42 de la Ley N.º 6144, previa verificación de la anuencia de las demás personas participantes.

3. Que se resuelvan de forma motivada las solicitudes de mi escrito de aceptación y, en particular, que se me entregue copia electrónica íntegra y foliada del expediente, con su índice, antes de cualquier actuación que exija defensa de fondo, conforme al artículo 9 del Reglamento de Trámite y al artículo 272 de la LGAP; asumo los costos de reproducción o certificación que legalmente correspondan, y solicito que, de existir, se me indiquen oportunamente su monto y forma de pago. Si se limitara el acceso a alguna pieza, solicito que la limitación se individualice y se motive, conforme a los artículos 273 y 274 de la LGAP.

4. Que se me entregue certificación del acuerdo con que se adoptó la resolución recurrida y del extremo pertinente del acta, con indicación de la sesión, la integración, el quórum, el resultado de la votación y la firmeza del acuerdo, o, si no existe acuerdo, que así se certifique.

5. Que se precisen la condición, la actuación y el alcance con que la Fiscalía del Colegio figura como parte en la resolución recurrida, y que se me comunique íntegramente cualquier actuación suya que deba conocer para mi defensa.

6. Que se me comuniquen las respuestas de las demás personas al ofrecimiento de mediación y cualquier gestión de continuación que se haya presentado o, si no existe alguna de ellas, que así se indique.

7. Que se resuelvan expresamente la solicitud de suspensión y la medida subsidiaria del apartado IV.

8. Que la recusación presentada en escrito separado de esta misma fecha se tramite con prioridad y se resuelva antes de decidir el fondo de este recurso, para que el Tribunal lo conozca con la integración que resulte, y que ello no postergue la entrega del expediente ni el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada.

9. Que, si se mantiene la continuación, se precisen su fundamento, naturaleza, objeto y efectos, así como las oportunidades de defensa y los recursos que procedan.

VII. NOTIFICACIONES

Señalo para recibir notificaciones el correo electrónico legal@grupopoiesis.com.

San Juan de La Unión, Cartago, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Con muestras de consideración y respeto,

Lugar, Día y Hora de la Firma Digital

Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés (P.Sc., L.P.)
Psicoanalista y Psicólogo
N.º 7266 | Cédula N.º 1-1068-0862
Director General y Representante Legal
Poïesis — Cédula Jurídica N.º 3-101-746424
Responsable Sanitario | Permiso ARSLU-3440-06-2025 | CAECR 8690.9.10
legal@grupopoiesis.com | Tel. 2100-9615
San Juan de La Unión, Cartago